

1502422-34.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302238/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 21235997 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

5746/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2302238 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1502422-34.2021.8.26.0616 - Controle 2021/002306

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302238/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 21235997 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

5746/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2302238 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 5746/21/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Réu:

ADEVALDO SOUSA OLIVEIRA

Aos 28 de setembro de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o Representante do Ministério Público, Dr. Eduardo Augusto Velloso Roos Neto, o DD. Defensor Público Dr. Bruno Shimizu e o réu Adevaldo Sousa Oliveira. Presente a testemunha Douglas da Silva Clemente. Ausente a testemunha Everton Aparecido Dias de Barros, requisitado. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos os presentes através de videoconferência. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Everton, o que foi homologado pelo Juízo. Ato contínuo, o réu foi interrogado. Inquiridas as testemunhas, interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seu Defensor(es). Não havendo óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências,

manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, etc. ADEVALDO SOUSA OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06 porque, segundo narra a denúncia, no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 18:50 horas, na Rua Catumbi, altura do numeral 92, Vila Sônia, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, ADEVALDO SOUSA OLIVEIRA trazia consigo, para o consumo e fornecimento de terceiros, 234 (duzentas e trinta e quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 62,74 gramas, e 222 (duzentas e vinte e duas) porções de Cannabis sativa L ("maconha"), com peso líquido de 490,03 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão às fls. 09/10 e laudo de constatação às fls. 21/24 e 27/30). Segundo apurado, policiais militares, em patrulhamento de rotina no endereço supramencionado, já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram ADEVALDO, parado, segurando uma sacola, sendo que, ao perceber a aproximação dos milicianos, o denunciado demonstrou nervosismo e saiu em desabalada carreira, tentando evadir-se. Diante da atitude suspeita, os policiais militares perseguiram-no e lograram abordá-lo. No interior da sacola que ADEVALDO trazia consigo, foram localizadas 234 (duzentas e trinta e quatro) porções de cocaína, além de 222 (duzentas e vinte e duas) porções de maconha, sendo que estas encontravam-se distribuídas em dois grupos: um com 77 (setenta e sete) porções, e outro, em recipiente diverso, com 145 (cento e quarenta e cinco) porções. Também no interior da sacola foi apreendida a quantia de R\$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), em notas trocadas. Diante de tal cenário, o denunciado foi preso em flagrante e, tanto informalmente quanto em sede policial, confessou que trazia consigo as drogas apreendidas e que as vendia no local dos fatos, recebendo aproximadamente R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por turno (cf. fls. 07). Regularmente notificado, apresentou defesa preliminar (fls. 102/105) e a denúncia foi recebida em 29/11/2021 (Denúncia) (fls. 116/119). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado os réus. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Ação penal é procedente. Ausentes preliminares dignas de nota. Passo, nesta oportunidade, à análise do íterim meritório. A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão (fls. 09/10), além dos laudos periciais encartados aos autos. O réu em seu interrogatório confessou os fatos. Portanto, a autoria criminosa pertinente ao depósito, com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma inconteste. Os policiais militares Everton Aparecido Dias de Barros e Douglas da Silva Clemente afirmaram que se encontravam em operação pelo local dos fatos, via pública, onde há um conhecido ponto de venda de drogas, ocasião em que visualizaram um indivíduo suspeito, posteriormente identificado como Adevaldo, parado no local, segurando uma sacola, sendo que ele, ao notar a presença policial, aparentando nervosismo, saiu em desabalada carreira, segurando uma sacola. Que saíram em seu encalço e, após aproximadamente 200 metros ele foi alcançado e contido, sendo que, durante a tentativa de fuga, o indivíduo pisou na lama, existente próximo à margem do rio Tietê, onde há um solo pantanoso, sofrendo leve "arranhão" (escoriação) superficial no braço, sendo algemado. Que em revista na sacola que Adevaldo segurava, localizaram acondicionados 234 (duzentos e trinta e quatro) papérolas com substância aparentando ser cocaína; 77 (setenta e sete) invólucros com substância aparentando ser maconha; 145 (cento e quarenta e cinco) invólucros com substância aparentando ser maconha, em recipiente diverso; e R\$295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), em notas trocadas; Questionado sobre as substâncias e o dinheiro,

Adevaldo informou que estava vendendo drogas no local e que ganhava, em contrapartida, cerca de R\$200,00 (duzentos reais) por dia, nada informando sobre seus agenciadores. Passo, portanto, à dosimetria da sanção a ser imposta. Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 faz jus o réu à redução da pena em 2/3, pois nada indica faça parte de organizações criminosas, assim como é primário e goza de bons antecedentes, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, o unitário fixado no mínimo legal. Não há agravantes e atenuantes dignas de nota. A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado. O Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a quatro anos, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente, permitindo substituir privativa de liberdade por restritivas de direitos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu ADEVALDO SOUSA OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo ao réu a pena privativa de liberdade no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal a unidade, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, substituindo a pena privativa de liberdade deste último, por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. Uma vez que encontra-se solto, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade. Condono o acusado, ainda, a suportar o ônus das despesas processuais. Suspensa na forma do artigo 12 da lei n.º 1060/1950. Deixo de condenar o réu ao pagamento da taxa judiciária, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: - lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução e, cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. PRIC". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Pelo Defensor e pelo réu foi dito que não desejam recorrer. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 1270 e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Eduardo Augusto Velloso Roos Neto

DD. Promotor(a) de Justiça:

Bruno Shimizu

DD. Defensor(a):

Adevaldo Sousa Oliveira

Réu(é):